

0003379-25.2016.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nauan Henrique Rodrigues Guimarães Vaz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 25/02/2016, no local e horário descritos na denúncia, Nauan Henrique Rodrigues Guimarães Vaz e ELTON BRITO CERQUERA previamente conluiados, agindo em concurso com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

0003379-25.2016.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003379-25.2016.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nauan Henrique Rodrigues Guimarães Vaz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

No dia 25/02/2016, no local e horário descritos na denúncia, Nauan Henrique Rodrigues Guimarães Vaz e ELTON BRITO CERQUERA previamente conluiados, agindo em concurso com unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam, para fins de tráfico, 9 porções de Cannabis sativa L, acondicionadas em invólucros de plástico transparentes ou de cor branca, pesando 7,8g (sete gramas e oito decigramas) e 7 porções de cocaína em forma de crack, acondicionadas em invólucros

plásticos transparentes, pesando 1,8g (um grama e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls.8/9.

Defesa preliminar nos autos. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nos autos, com prova oral e interrogatório. Alegações finais do Ministério Público, com pedido de absolvição por falta de provas. Nos memoriais escritos, a Defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há provas suficientes para a condenação de NAUAN por tráfico de drogas. Conforme bem observado pelo Ministério Público, "(...) apesar do relato dos guardas municipais, que indicam conduta muito suspeita por parte de NAUAN e de ELTON, não ficou devidamente demonstrado que NAUAN estivesse comercializando entorpecentes no local, nem mesmo que as drogas encontradas com auxílio do canil lhe pertencessem. A quantidade de drogas e a quantia encontradas no local onde NAUAN e ELTON se estavam no momento em que forma inicialmente vistos pelos guardas municipais não é elevada, não permitindo que se conclua que as drogas e o dinheiro tivessem relação com a prática o delito em apreço. Não ficou devidamente demonstrado, ainda, eventual vínculo entre ambos para a comercialização de entorpecentes e, ainda que as drogas pertencessem a um deles, não seria possível sequer identificar a qual deles pertenceria."

Diante disso, o caso é mesmo de absolvição por falta de provas.

ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Nauan Henrique Rodrigues Guimarães Vaz da acusação de incursos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se para a destruição do entorpecente.

Decreto o perdimento dos valores monetários apreendidos nos autos, em favor da SENAD. Após o trânsito em julgado, providencie-se a transferência, comunicando-se, com cópia do depósito.

Publique-se e intime-se. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se, com as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA